

개 선 · 통 보

제 목 ○○○사 거버넌스 관리 미흡

관 계 부 서 ◆◆◆처(○○○사 현지법인), ◆◆◆처

조 치 부 서 ◆◆◆처(○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○사(이하 “○○○사”라 한다)는 공사의 ○○○사업(□□ ■■사업)의 참여와 관리를 위해 설립된 비운영자산 관리목적 법인이며, 20XX. XX. XX. 제정된 ○○○사의 정관¹⁾은 ○○○사의 주주 구성, 이사회 구성과 권한, 이사회 부의사항, 경영진의 권한과 의무 등 법인운영에 필요한 최소한의 기본 사항만 규정하고 있다.

한편, 20XX. XX. XX. ◆◆◆사(이하 “◆◆◆사”라 한다)의 운영자산(▲▲▲, □□□ 등)과 비운영자산이 ○○○사로 이관되며 ○○○사는 육상 ○○○ 사업관리 뿐만 아니라 해상 ▲▲▲ 유전의 생산·운영 관리 등 업무영역이 확장되었다.²⁾

2. 관계규정 및 판단기준

○○○사는 육·해상 운영자산 관리 등 업무영역이 다양화되고 확장됨에 따라

1) By laws of ○○○ (A Corporation)

2) 공사 제XXX차 이사회('XX.XX.XX) “◆◆◆ UU 자산매각에 따른 잔여자산 처리 및 법인청산(안)”의결에 따른 ◆◆◆사 자체 이사회('XX.XX.XX.)를 통해 “자산이전 매매계약 체결(안)” 승인

다수의 자산을 효율적으로 관리할 수 있도록 인력 적정성을 검토하여 필요시 재조정하고, 자체 위임전결규정과 회계·자금·구매 등 주요 업무 절차서 등을 수립·운용하여 업무의 효율성, 신뢰성, 연속성을 제고하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○사는 20XX년 XX월 감사일 현재까지도 자체 위임전결규정과 회계·자금³⁾·구매⁴⁾ 등에 대한 관련 규정, 절차서 등 내부규정이 아직 없는 것으로 확인되었다. 이에 따라 현재 이사회 부의사항 이외 모든 의사결정을 원칙적으로 ○○○사의 법인장이 검토하여 승인해야 하는 실정으로 업무의 효율성 등이 저하될 우려가 있다.

또한 감사일 현재 ○○○사의 자금·총무·법무·인사·계약 업무를 담당하는 공사 파견인력 1명이 ◇◇◇사의 소송, 총무 그리고 원유판매(▲▲▲) 등의 업무도 추가로 담당하고 있어 업무의 과부하로 인한 업무추진의 실기(失期) 또는 오류발생 등이 우려되는 실정이다.

관계부서 의견 ○○○사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는

① ○○○사의 확장된 업무에 적합한 위임전결규정을 신설하고, 운영자산의 효과

3) ○○○사 생성전표 등의 입력을 위한 실무 자료(파워포인트 또는 엑셀 스프레드시트 형식) 등을 통해 관련 업무 진행하고 있으나 회계·자금 부문 공식 문서형식의 업무절차서는 없음

4) 실지감사 중 ○○○사 답변('XX.XX.XX')에 따르면 구매 부문 업무 관련 문서형식의 공식 절차서(○○○ Purchasing Manual) 초안 작성을 검토 중인 것으로 파악됨

적이고 책임있는 관리를 위한 회계·자금·구매 부문 공식 업무절차서를 마련하고,
(개선)

② 자금·총무·법무·인사·계약 관련 인력 상황의 적정성을 검토하여 필요시 인력
재조정 등 효율적 사업관리를 위한 인력구성방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)